

WORKFLOW ESTRATEGICO - Proc. 23142/22.7T8LSB.L1

Navegacao Completa ate Resolucao Final

Data de Elaboracao: 19/03/2026

Mandatario: Dr. Joao Nabais (desde 02/03/2026)

Documento Classificado - Uso Exclusivo Estrategia Processual

I - ESTADO ACTUAL DO PROCESSO

I.1 - Sintese Factual

por despacho de 16/03/2023, com fundamento na inexistencia de titulo executivo - nas palavras do tribunal, o titulo era inexistente "a olho nu".

I.2 - Cronologia Critica

Data	Evento	Relevancia
2022	Instauracao da execucao pe	Inicio do processo
16/03/2023	Indeferimento liminar (tit	Decisao nuclear favoravel
06/02/2024	Arguicao de nulidade de ci	Questao NUNCA decidida
2024	Penhoras executadas pela A	Sem titulo valido
26-30/06/2025	Juiz reconhece lapso em 2	Confissao judicial de erro
23/10/2025	Processo concluso ao TRL (	Aguarda decisao
02/03/2026	Constituicao do Dr. Joao N	Novo mandatario
18/03/2026	Contra-alegacoes entregues	Ultima peca processual

I.3 - Situacao Patrimonial em Risco

As penhoras activas - executadas sem titulo executivo valido - afectam gravemente a esfera patrimonial do Executado:

- : mais de EUR 35.000 penhorados

- : penhorado e indisponivel
- : penhora sobre salario/rendimentos

Estas penhoras foram executadas pela Agente de Execucao Luisa Santos apesar do indeferimento liminar, configurando uma situacao de manifesta ilegalidade que fundamentara as accoes de responsabilidade civil a instaurar.

I.4 - Questoes Pendentes Criticas

pela 1.a instancia. Esta omissao de pronuncia constitui nulidade processual autonoma (art. 615.o/1/d) CPC) e sera invocada perante o TRL.

- Os dois officios urgentes de 26-30/06/2025 em que o juiz reconhece expressamente o lapso constituem prova documental decisiva. Este reconhecimento equivale, em termos praticos, a uma confissao judicial de irregularidade processual.
- Existe uma injuncao (Proc. 33934/23.4YIPRT) com formula executoria que corre em paralelo e cujo estado actual necessita verificacao URGENTE.

I.5 - Mandato Actual

O Dr. Joao Nabais (JNA) assumiu o mandato em 02/03/2026, com apoio operacional de Joana Orfao. A estrategia global esta a ser coordenada entre mandatario e Executado, com este documento a servir de mapa orientador para todas as frentes processuais.

II - ARVORE DE DECISAO DO TRL (Todos os Cenarios)

O recurso da Centenario pende na 2.a Seccao do Tribunal da Relacao de Lisboa, concluso desde 23/10/2025. As contra-alegacoes do Executado foram entregues em 18/03/2026. Seguem-se todos os cenarios possiveis e as respectivas respostas estrategicas.

Cenario A - TRL Acolhe Questao Previa e Devolve a 1.a Instancia

: O TRL, ao analisar o recurso da Centenario, detecta - officiosamente ou por forca das contra-alegacoes - que a nulidade de citacao arguida em 06/02/2024 nunca foi decidida pela 1.a instancia. Nos termos do art. 665.o/1 CPC conjugado com o art. 617.o CPC, o TRL pode entender que esta questao previa deve ser decidida antes do conhecimento do merito do recurso, devolvendo o processo a 1.a instancia.

: ALTA. Fundamentacao: (a) a nulidade de citacao esta documentada nos autos; (b) o juiz reconheceu o lapso em dois officios urgentes; (c) as contra-alegacoes do Executado invocam expressamente esta omissao; (d) o TRL tem o dever de conhecer questoes

previas que obstem ao conhecimento do merito.

:

- Processo regressa a 1.a instancia
- Juiz obrigado a decidir a nulidade de citacao
- Se declara nulidade: todo o processado posterior a citacao e anulado (art. 195.o/2 CPC)
- Penhoras executadas com base em processado nulo sao automaticamente nulas

:

1. Monitorar Citius para detectar despacho de devolucao
2. Na 1.a instancia, requerer decisao urgente sobre nulidade
3. Se nulidade declarada: requerer imediatamente o levantamento de todas as penhoras
4. Requerer restituicao dos valores penhorados (EUR 35.000+)
5. Iniciar accao de responsabilidade civil contra AE

: 3-6 meses desde a decisao do TRL ate resolucao na 1.a instancia.

: 1.a instancia rejeita nulidade de citacao - novo recurso para TRL sobre esta decisao especifica, com fundamento nos officios urgentes e confissao de lapso. Prazo: +3-4 meses.

Cenario B - TRL Declara Nulidade de Citacao Directamente

: O TRL, exercendo os poderes de substituicao previstos no art. 665.o/2 CPC, decide ele proprio a questao da nulidade de citacao, declarando-a procedente. Este cenario e possivel quando os factos estao documentados nos autos e nao exigem producao de prova adicional.

: MEDIA-ALTA. O TRL pode preferir decidir a questao directamente, especialmente considerando que: (a) os factos sao documentais; (b) o juiz ja reconheceu o lapso; (c) economizar tempo processual justifica a substituicao.

:

- Todo o processado posterior a citacao nula e anulado (art. 195.o/2 CPC)
- Penhoras declaradas nulas automaticamente
- Nao ha necessidade de qualquer outra accao judicial para reverter as penhoras
- A execucao fica desprovida de qualquer acto processual valido posterior a citacao

:

1. Requerer certidao do acordao com transito em julgado
2. Notificar imediatamente a AE para levantamento das penhoras
3. Requerer restituicao dos valores penhorados
4. Se a AE nao cumprir: requerimento ao tribunal + queixa OSAE + accao de responsabilidade
5. Documentar todos os danos para accao de responsabilidade civil

: 2-4 meses apos decisao do TRL para reversao total.

Cenario C - TRL Confirma Indeferimento Liminar

: O TRL rejeita o recurso da Centenario e confirma o despacho de indeferimento liminar de 16/03/2023, considerando que, efectivamente, nao existe titulo executivo. Este e o cenario de confirmacao directa da decisao favoravel ja obtida em 1.a instancia.

: ALTA. O indeferimento liminar assenta em fundamento solido - inexistencia de titulo executivo verificavel "a olho nu" - e a Centenario teria de demonstrar erro grosseiro do juiz a quo, o que e extremamente dificil quando a decisao foi correcta.

- Indeferimento liminar transita em julgado
- Todas as penhoras devem ser imediatamente levantadas
- Centenario pode ser condenada em custas e, potencialmente, em litigancia de ma-fe

:

1. Requerer transito em julgado imediato
2. Requerer levantamento urgente de todas as penhoras
3. Requerer restituicao integral de todos os valores penhorados com juros de mora
4. Instaurar accao de indemnizacao contra Centenario (execucao infundada)
5. Instaurar accao contra AE Luisa Santos (penhoras ilegais)
6. Avaliar pedido de condenacao em litigancia de ma-fe (art. 542.o CPC)

: Resolucao imediata apos transito. Penhoras devem ser levantadas em dias/semanas.

Cenario D - TRL Da Provimento Parcial ao Recurso (CENARIO ADVERSO)

: O TRL entende que o titulo executivo apresentado pela Centenario padece de irregularidade supriavel, ou que o indeferimento liminar foi prematuro e que a Centenario deve ter oportunidade de sanar o vicio. Neste cenario, o TRL revoga parcialmente o indeferimento liminar e determina o prosseguimento da execucao com diligencias adicionais (por exemplo, convite a aperfeicoamento do titulo ou prosseguimento para fase de oposicao).

: BAIXA. O indeferimento liminar por inexistencia de titulo e uma decisao de manifesta evidencia - nao ha "saneamento" possivel quando o titulo simplesmente nao existe. Contudo, este cenario nao pode ser descartado, especialmente se o TRL adoptar uma interpretacao mais permissiva.

:

:

- Admissibilidade: a revista e admissivel quando o acordao da Relacao esteja em
-

contradicao com outro acordao da Relacao ou do STJ sobre a mesma questao fundamental de direito (art. 671.o/1 CPC), ou quando esteja em causa uma questao cuja apreciacao seja claramente necessaria para uma melhor aplicacao do direito (art. 672.o/1/a) CPC - revista excepcional).

- Prazo: 30 dias apos notificacao do acordao.
- Fundamento: violacao dos arts. 10.o, 46.o e 726.o CPC (requisitos do titulo executivo).
- A questao da nulidade de citacao pode fundamentar autonomamente a revista.

:

- Se o TRL nao se pronunciou sobre a nulidade de citacao (que foi invocada nas contra-alegacoes), o acordao e nulo por omissao de pronuncia.

- Prazo: 10 dias apos notificacao.
- Esta arguicao pode ser cumulada com o recurso de revista.

:

- Se o relator nao admitir a revista, pode ser apresentada reclamacao para a conferencia.
- Prazo: 10 dias.

:

1. Interpor arguicao de nulidade do acordao no prazo de 10 dias
2. Preparar recurso de revista no prazo de 30 dias
3. Requerer suspensao da execucao ate decisao do STJ (efeito suspensivo - art. 676.o CPC)
4. Manter penhoras contestadas por via da nulidade de citacao

: 6-12 meses adicionais ate decisao do STJ.

Cenario E - TRL Da Provimento Total ao Recurso (PIOR CENARIO)

: O TRL revoga integralmente o indeferimento liminar e determina o prosseguimento normal da execucao, considerando que existe titulo executivo valido. A execucao prossegue com todas as suas consequencias.

: MUITO BAIXA. Este cenario exigiria que o TRL contrariasse a evidencia documental de que o titulo e inexistente, o que seria uma decisao juridicamente insustentavel. Contudo, preparamos resposta para todos os cenarios.

:

:

- Se a execucao prossegue, o Executado pode deduzir embargos com fundamento na inexistencia de obrigacao, falsidade do titulo, prescricao, e demais fundamentos dos arts. 729.o e 731.o CPC.
- Prazo: 20 dias apos citacao para embargos (se ainda nao decorreu).
- Efeito suspensivo: pode ser requerido (art. 733.o CPC).

:

- Mesma estrategia do Cenario D, com fundamentos reforçados.
- A decisao de dar provimento total a uma execucao sem titulo seria, por si so, questao de relevancia juridica excepcional.

:

- Providencia cautelar de suspensao da execucao, com fundamento no periculum in mora (penhoras activas sobre bens essenciais) e no fumus boni iuris (titulo inexistente).
- Tramitacao urgente.

:

- Se a decisao do TRL violar principios constitucionais (art. 20.o CRP - acesso ao direito e tutela jurisdiccional efectiva; art. 62.o CRP - direito de propriedade privada).
- Aplicavel se a norma aplicada pelo TRL for interpretada de forma inconstitucional.
- Prazo: 10 dias.

:

- Violação do art. 6.o CEDH (direito a processo equitativo).
- Condicao: esgotamento de todas as vias internas.
- Prazo: 4 meses apos ultima decisao interna definitiva.

:

1. Deduzir embargos de executado no prazo legal
2. Interpor recurso de revista com pedido de efeito suspensivo
3. Requerer providencia cautelar de suspensao
4. Avaliar recurso para TC se aplicavel
5. Documentar exaustivamente todos os danos para futuras accoes

: 12-18 meses ate resolucao final.

III - MAPA DE ACCOES IMEDIATAS (Proximos 30 Dias: 19/03/2026 - 18/04/2026)

III.1 - Accoes Prioritarias (Urgencia Maxima)

#	Accao	Responsavel	Prazo	Estado
1	Monitorar Citius	Executado	Diario	EM CURSO
2	Verificar estado JNA/Executado	48 horas	URGENTE	
3	Confirmar recepc JNA	5 dias	PENDENTE	
4	Verificar se AE JNA	48 horas	URGENTE	
5	Reunir extractos	Executado	10 dias	PENDENTE

III.2 - Accoes de Preparacao Estrategica

#	Accao	Responsavel	Prazo	Estado	
6	Preparar minuta	JNA	15 dias	PENDENTE	
7	Preparar minuta	JNA/Executado	20 dias	PENDENTE	
8	Compilar documen	Executado	20 dias	EM CURSO	
9	Agendar reuniao	Executado	7 dias	PENDENTE	
10	Preparar queixa	JNA	20 dias	PENDENTE	

III.3 - Accoes de Monitorizacao

#	Accao	Responsavel	Frequencia	
11	Consultar Citius - p	Executado	Diario	
12	Consultar Citius - p	Executado	Diario	
13	Consultar Citius - p	Executado	Semanal	
14	Consultar Citius - p	Executado	Semanal	
15	Verificar correspond	Executado	Semanal	

IV - MAPA DE ACCOES MEDIO PRAZO (1-6 Meses: Abril-Setembro 2026)

IV.1 - Fase Reactiva (Conforme Decisao TRL)

A decisao do TRL determinara a sequencia principal de accoes. Conforme o cenario que se materialize (A-E), executar o plano correspondente detalhado na Seccao II supra. O prazo de reaccao e critico:

- : 10 dias apos notificacao
- : 30 dias apos notificacao
- : 20 dias apos citacao
- : sem prazo fixo, mas urgencia material

IV.2 - Accoes Proactivas (Independentes da Decisao TRL)

Preparar e instaurar accao de responsabilidade civil extracontratual contra os seguintes reus:

: Fundamento - execucao de penhoras sem titulo executivo valido, em violacao do dever de diligencia e legalidade. Arts. 483.o e ss. CC. A AE executou penhoras sobre contas bancarias (EUR 35.000+), veiculo e rendimentos apesar do indeferimento liminar da execucao. Os officios urgentes do juiz reconhecendo o lapso referenciam directamente a actuacao da AE.

: Fundamento - irregularidades processuais documentadas na conducao da execucao, incluindo apresentacao de titulo executivo sabidamente inexistente e prossecucao de diligencias de penhora apos indeferimento liminar. Art. 83.o EOA conjugado com art. 483.o CC.

: Fundamento - instauracao de execucao sem titulo, configurando responsabilidade do exequente por execucao infundada. Art. 858.o CPC (antigo) e art. 483.o CC.

: danos patrimoniais directos (valores penhorados + juros + despesas legais + danos emergentes por indisponibilidade de fundos + lucros cessantes) + danos nao patrimoniais (angustia, perturbacao da vida quotidiana, impossibilidade de disposicao de bens essenciais).

- Fundamento: violacao dos deveres deontologicos previstos no Estatuto da OSAE
- Provas: officios urgentes do juiz, penhoras sem titulo, indeferimento liminar
- Prazo: instaurar ate Maio 2026
- Estado: ja submetida em 04/03/2026
- Monitorar resposta da OA
- Preparar elementos adicionais se solicitados
- Fundamento: art. 83.o EOA (deveres deontologicos)
- Fundamento: vicios no titulo executivo que podem configurar crime de falsificacao de documento ou burla processual
- Instrumento: certidao a pedir ao TRL (se ainda nao pedida)
- Preparar participacao criminal fundamentada
- Prazo: instaurar ate Junho 2026

V - ESTRATEGIA DE LONGO PRAZO (6-24 Meses: Setembro 2026 - Marco 2028)

V.1 - Accao de Responsabilidade Civil (Detalhe)

: Juizo Central Civel de Lisboa (se valor > EUR 50.000) ou Juizo Local Civel (se valor inferior).

: Centenario Investimentos Imobiliarios, Unipessoal, Lda. + Agente de Execucao Luisa Santos + Dr. Varela (solidariamente).

:

- Arts. 483.o, 562.o, 564.o do Codigo Civil - responsabilidade civil extracontratual
- Facto ilicito: execucao instaurada sem titulo + penhoras executadas ilegalmente
- Culpa: pelo menos negligencia grosseira (titulo inexistente "a olho nu")

- Dano: valores penhorados + danos consequenciais
- Nexo de causalidade: directo e imediato
- :
- Ac. TC 259/2000 - sobre responsabilidade por execucao infundada
- Jurisprudencia consolidada do STJ sobre obrigacao de indemnizacao por actos processuais ilicitos

V.2 - Conexao com Outros Processos

A estrategia global articula multiplas frentes processuais que se reforcam mutuamente:

- :
- Providencia cautelar relativa a Teresa
- Recurso pendente no TRL
- Resultado pode influenciar a estrategia de arresto e accao de responsabilidade
- Monitorar semanalmente
- :
- Embargos de executado admitidos e suspensos desde 23/10/2025
- Aguardar retoma
- Preparar producao de prova quando reactivado
- :
- verificar urgentemente se prazo do art. 387.o CT (60 dias para impugnar despedimento) ja expirou
- Se expirado: avaliar vias alternativas (creditos salariais nao sujeitos ao mesmo prazo)
- Coordenar com JNA
- :
- Autoridade Tributaria (AT): submetida - monitorar resposta
- Ordem dos Advogados (OA): submetida 04/03/2026 - monitorar
- DIAP: participacao em preparacao - instaurar ate Junho 2026
- ACT (Autoridade para as Condicoes do Trabalho): pendente - avaliar oportunidade

V.3 - Estrategia de Arresto (Arts. 391.o-396.o CPC)

O arresto constitui uma arma processual decisiva para proteger a satisfacao futura dos creditos do Executado (que e, na realidade, credor de multiplas entidades).

- :
- :
- superior a EUR 762.000, com base em:
- Creditos laborais LEA/Teresa
- Responsabilidade civil por execucao infundada
- Creditos emergentes de processos conexos
- Danos patrimoniais e nao patrimoniais acumulados

(justo receio de perda da garantia patrimonial):

- LEA dissolvida e NIF cancelado
- Patrimonio de Teresa e Filipe em processo de dissipacao
- Transferencias e alienacoes suspeitas documentadas
- Sem perspectiva de satisfacao voluntaria dos creditos

(aparencia de bom direito):

- Creditos suportados por documentacao extensa
- Decisoes judiciais favoraveis ja obtidas (indeferimento liminar)
- Irregularidades processuais reconhecidas pelo tribunal

:

- Bens de Teresa: imoveis, contas bancarias, veiculos, participacoes sociais
- Bens de Filipe: idem
- Bens residuais da LEA: creditos, contas, bens moveis

: instaurar apos decisao favoravel do TRL no proc. 23142, para maximizar o fumus boni iuris. Preparacao em curso com JNA.

V.4 - Via Internacional - TEDH (Ultimo Recurso)

Se todas as vias internas forem esgotadas sem resultado satisfatorio, a via do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem permanece disponivel.

: Violacao do art. 6.o da CEDH (Direito a um processo equitativo):

- Execucao sem titulo executivo constitui violacao do direito de propriedade (art. 1.o Protocolo 1 CEDH)
- Penhoras sem fundamento legal constituem interferencia desproporcionada
- Omissao de decisao sobre nulidade de citacao constitui denegacao de justica
- Padrao de irregularidades processuais unidireccionais (sempre contra o Executado)

:

- Esgotamento de todas as vias de recurso internas (STJ + TC se aplicavel)
- Prazo: 4 meses apos a ultima decisao interna definitiva
- Queixa deve ser apresentada em formulario proprio ao TEDH

:

- Cronologia completa das 26+ irregularidades documentadas
- Demonstracao do padrao unidireccional
- Oficios do juiz reconhecendo lapso
- Quantificacao de danos
- Demonstracao de esgotamento de vias internas

VI - GESTAO DE PRAZOS

VI.1 - Prazos Activos e Concluidos

Prazo	Tipo	Estado	Data Limite	Observacoes
Contra-alegacoes	Processual	ENTREGUE	18/03/2026	Confirmacao de r
Decisao TRL proc	Judicial	PENDENTE	Sem prazo fixo	Concluso desde 2
Injuncao 33934/2	Processual	VERIFICAR	URGENTE	Estado desconhec
Sparkgest art. 3	Laboral	VERIFICAR	Possivelmente ex	Prazo de 60 dias
Embargos Unicre	Processual	SUSPENSO	N/A	Suspensos desde
Denuncia AT	Administrativa	SUBMETIDA	N/A	Monitorar respos
Queixa OA contra	Disciplinar	SUBMETIDA	04/03/2026	Monitorar respos
Participacao DIA	Criminal	PENDENTE	Junho 2026	Em preparacao
Denuncia ACT	Administrativa	PENDENTE	A definir	Avaliar oportuni
Accao responsabi	Judicial	EM PREPARACAO	Apos decisao TRL	Coordenar com JN
Arresto Cautelar		EM PREPARACAO	Apos decisao TRL	Coordenar com JN

VI.2 - Prazos Futuros (Contingentes a Decisao TRL)

Conforme o cenario que se materialize:

Cenario	Prazo Critico	Dias	Accao
A (devolucao)	Monitorar despacho 1	Variavel	Requerer decisao urg
B (nulidade directa)	Transito em julgado	30 dias	Requerer levantament
C (confirmacao)	Transito em julgado	30 dias	Requerer levantament
D (provimento parcia	Nulidade acordao	10 dias	Arguir omissao pronu
D (provimento parcia	Revista STJ	30 dias	Interpor recurso
E (provimento total)	Embargos executado	20 dias	Deduzir embargos
E (provimento total)	Providencia cautelar	Imediato	Requerer suspensao

VII - MAPA DE PROVAS POR FASE

VII.1 - Fase TRL (Actual)

Provas ja nos autos e invocadas nas contra-alegacoes:

- Requerimento executivo com titulo alegado
- Despacho de indeferimento liminar de 16/03/2023
- Arguicao de nulidade de citacao de 06/02/2024
- Dois officios urgentes do juiz (26-30/06/2025) reconhecendo lapso
- Documentacao das penhoras executadas
- Contra-alegacoes de 18/03/2026

VII.2 - Fase 1.a Instancia (Se Devolvido)

Provas a apresentar/invocar:

- Oficios urgentes do juiz (confissao de lapso)
- Comprovativo de notificacao deficiente/inexistente
- Requerimento de nulidade de citacao de 06/02/2024
- Demonstracao de prejuizo pela nulidade (penhoras ilegais executadas)

VII.3 - Accao de Responsabilidade Civil

:

- Extractos bancarios demonstrando penhoras (EUR 35.000+)
- Documentacao da penhora do veiculo Suzuki
- Recibos de vencimento Sparkgest com descontos por penhora
- Certidao do proc. 23142 com indeferimento liminar
- Oficios do juiz reconhecendo lapso
- Todas as notificacoes da AE
- Correspondencia com a AE e com a Centenario
- Custas judiciais pagas e honorarios advocaticios

:

- Pericia contabilistica para quantificacao de danos
- Depoimentos de testemunhas (colegas, familiares - danos nao patrimoniais)
- Informacao bancaria sobre juros perdidos
- Documentacao fiscal sobre impacto tributario

VII.4 - Arresto

Provas para demonstracao de periculum in mora e fumus boni iuris:

- Certidao de dissolucao da LEA
- Certidao de cancelamento de NIF
- Documentacao de creditos (> EUR 762.000)
- Extractos e comprovativos de transferencias suspeitas
- Decisoes judiciais favoraveis obtidas
- Documentacao de dissipacao patrimonial de Teresa e Filipe

VII.5 - TEDH (Se Necessario)

Provas para demonstracao de violacao de direitos fundamentais:

- Cronologia completa com as 26+ irregularidades processuais
- Demonstracao documental do padrao unidireccional
- Oficios do juiz reconhecendo lapso (prova de funcionamento deficiente do sistema)
- Decisoes de tribunais internos
- Quantificacao exaustiva de todos os danos sofridos
- Demonstracao de esgotamento de vias internas

VIII - RISCOS E MITIGACAO

VIII.1 - Matriz de Riscos

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigacao
R1	TRL da proviment	BAIXO	ALTO	Recurso de revis
R2	Injuncao 33934 a	MEDIO	ALTO	Oposicao urgente
R3	Prazo Sparkgest	ALTO	MEDIO	Verificar imedia
R4	AE continua a ex	MEDIO	ALTO	Requerimento de
R5	Centenario desis	BAIXO	POSITIVO	Cenario favorave
R6	Centenario decla	MEDIO	MEDIO	Estender respons
R7	Demora excessiva	MEDIO	MEDIO	Requerimento de
R8	AE aliena veicul	BAIXO	MEDIO	Verificar estado
R9	Novos credores d	BAIXO	BAIXO	Irrelevante se e
R10	Dr. Varela apres	MUITO BAIXO	MEDIO	Impugnar por fal

VIII.2 - Plano de Contingencia Global

Em caso de materializacao simultanea de multiplos riscos adversos (cenario catastrofico: TRL da provimento + injuncao avanca + novas penhoras):

- : Providencia cautelar de suspensao de TODAS as execucoes
- : Embargos de executado em todas as execucoes activas
- : Queixas simultaneas a OSAE, OA e DIAP
- : Reservada como ultimo recurso - exposicao publica da situacao
- : Recurso ao TC por violacao do art. 20.o CRP
- : Preparar queixa ao TEDH

IX - DIAGRAMA DE FLUXO PROCESSUAL

ESTADO ACTUAL (Marco/2026)

Contra-alegacoes entregues
Concluso TRL desde 23/10/2025

|
v

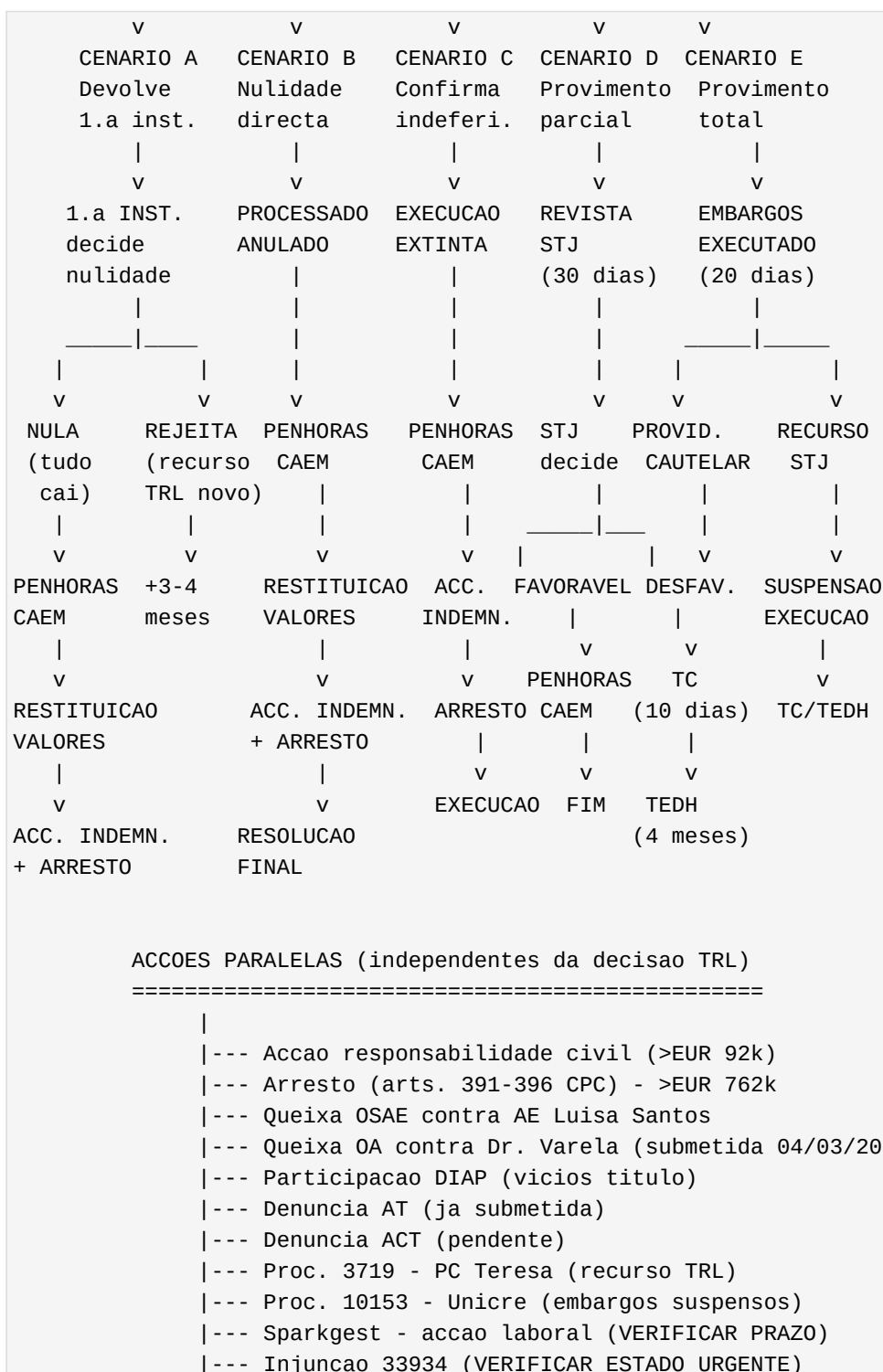
=====

	DECISAO DO TRL	
	(2.a Seccao Lisboa)	

=====

|

|-----|-----|-----|-----|



X - CONTACTOS E COORDENACAO

X.1 - Equipa Activa

Nome	Funcao	Contacto	Observacoes
Dr. Joao Nabais (JNA)	Mandatario activo	Via escritorio	Desde 02/03/2026
Joana Orfao	Contacto operacional	Via escritorio	Apoio administrativo
Nuno Duarte	Executado / Coordena	Directo	Monitorizacao Citius

X.2 - Entidades a Contactar

Entidade	Motivo	Prazo	Estado
TRL (2.a Seccao)	Decisao recurso 2314	Pendente	Aguardar
1.a Instancia (JE Li	Eventual devolucao	Contingente	Preparar
OSAE	Queixa contra AE Maio 2026	Em preparacao	
OA (Conselho Deontol	Queixa contra Varela	Submetida	Monitorar
DIAP Lisboa	Participacao crimina	Junho 2026	Em preparacao
AT	Denuncia fiscal	Submetida	Monitorar
ACT	Denuncia laboral	A definir	Avaliar
STJ	Eventual revista	Contingente	Preparar
TC	Eventual recurso	Contingente	Reservado
TEDH	Ultimo recurso	Contingente	Reservado

X.3 - Protocolo de Comunicacao

- : comunicacao imediata JNA <-> Executado por telefone
- : email semanal com ponto de situacao
- : partilha via email antes de submissao ao tribunal
- : Executado verifica diariamente e reporta qualquer movimento
- : presenciais ou videoconferencia conforme necessidade; obrigatoria apos decisao TRL

XI - CHECKLIST PRE-DECISAO TRL

Esta checklist deve estar integralmente concluida antes da decisao do TRL, para permitir reacao imediata a qualquer cenario.

XI.1 - Itens Concluidos

- [x] Contra-alegacoes entregues ao TRL (18/03/2026)
- [x] Queixa OA contra Dr. Varela submetida (04/03/2026)
- [x] Denuncia AT submetida
- [x] Mandatario constituido - Dr. Joao Nabais (02/03/2026)

- ☒ Backup digital iniciado (Gmail Takeout)

XI.2 - Itens Pendentes (Urgencia Alta)

- ☐ Confirmar recepcão contra-alegações pelo TRL
- ☐ Verificar se AE continua penhora salarial Sparkgest

XI.3 - Itens Pendentes (Urgencia Media)

- ☐ Preparar 5 minutos de resposta (cenários A-E)
- ☐ Compilar documentação completa para pedido de indemnização
- ☐ Preparar minuta de requerimento de suspensão de penhoras
- ☐ Preparar minuta de queixa OSAE contra AE Luisa Santos
- ☐ Reunir extractos bancários actualizados (últimos 12 meses)
- ☐ Agendar reunião de coordenação com JNA

XI.4 - Itens Pendentes (Preparação Longo Prazo)

- ☐ Preparar participação DIAP (pedir certidão ao TRL)
 - ☐ Compilar cronologia completa das 26+ irregularidades
 - ☐ Quantificar danos totais com documentação de suporte
 - ☐ Preparar dossier de arresto (créditos > EUR 762.000)
 - ☐ Avaliar denúncia ACT com JNA
 - ☐ Completar backup digital (Gmail Takeout completo)
-

XII - NOTAS ESTRATEGICAS FINAIS

XII.1 - Principio Orientador

, facto reconhecido pelo tribunal de 1.ª instância no indeferimento liminar e implicitamente confirmado pelo juiz nos ofícios urgentes de Junho 2025. Todas as acções derivam deste facto nuclear e reforçam-se mutuamente.

XII.2 - Vantagem Estrategica Actual

O Executado encontra-se, objectivamente, numa posição de força processual:

1. Decisão de 1.ª instância favorável (indeferimento liminar)
 2. Confissão judicial de lapso pelo juiz (ofícios urgentes)
 3. Nulidade de citação arguida e nunca decidida (omissão de pronuncia documentada)
 4. Três penhoras activas sem título (ilegalidade manifesta)
 5. Mandatário competente e actuante (JNA)
-

6. Documentacao exhaustiva de todas as irregularidades

XII.3 - Erro a Evitar

. Cada dia que passa com penhoras activas sem titulo e um dia de dano adicional. Mesmo aguardando a decisao do TRL, as accoes paralelas (OSAE, OA, DIAP, preparacao de accao de responsabilidade e arresto) devem prosseguir activamente.

XII.4 - Objectivo Final

Resolucao integral que inclua:

1. Extincao definitiva da execucao 23142
2. Levantamento de todas as penhoras
3. Restituicao integral dos valores penhorados com juros
4. Indemnizacao por todos os danos sofridos (> EUR 92.000)
5. Responsabilizacao disciplinar da AE e do Dr. Varela
6. Responsabilizacao criminal (se aplicavel) pelos vicios no titulo
7. Arresto sobre bens dos devedores para garantia dos creditos (> EUR 762.000)
8. Resolucao favoravel de todos os processos conexos

XII.5 - Maxima Processual Aplicavel
